

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5756/2533

นางสาว ยุ พิน เทียน ทอง
นาย ประชุม ชื่น สมบูรณ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 148

คดีก่อนผู้ร้องร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนด ที่ดินที่ผู้คัดค้านมีชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องได้แนบแผนที่สังเขปแสดงรูปลักษณะของที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองมาทำคำร้องด้วย ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินแปลงตามคำร้องขอจนได้กรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 83 ตารางวา ซึ่งอยู่ตรงกลางหลังจากแบ่งแยกให้แก่ผู้ร้องกับ ว. ไปแล้วเป็นที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองอยู่ในขณะที่ยื่นคำร้องขอในคดีก่อน เมื่อที่พิพากในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ผู้ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์และศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในคดีก่อน การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้จึงเป็นการรื้อร้องอีกในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนกรณีเป็นฟ้องซ้ำ แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นแต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องได้ครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ต่อจากบิดามารดาซึ่งถึงแก่ความตายไปนาน 20 ปีเศษแล้ว โดยความสงบและโดยเปิดเผยติดต่อกันมาจนถึงวันยื่นคำร้องขอเมื่อ พ.ศ. 2522 ผู้ร้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้รังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง ปรากฏว่าที่ดินที่ผู้ร้องครอบครองบางส่วนที่ดินอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้ออกโฉนดที่ดินเฉพาะส่วนที่ไม่ทับที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเป็นเนื้อที่ 44 ไร่เศษ ต่อมาในปีเดียวกันนั้นเอง ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้น ให้สั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนที่ผู้ร้องครอบครองในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ดังกล่าวโดยคำนวณเนื้อที่ว่ามีจำนวน 6 ไร่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ ในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 โดยการครอบครอง ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้นและเจ้าพนักงานที่ดินได้แบ่งแยกที่ดินตามคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวเนื้อที่ 6 ไร่ ให้แก่ผู้ร้องโดยออกโฉนดที่ดินใหม่เป็นโฉนดเลขที่ 9457 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ให้แก่ผู้ร้องตามคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้วนั้น ปรากฏว่า ยังคงเหลือที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 เนื้อที่สุทธิอีก 6 ไร่ 83 ตารางวา ซึ่งมีชื่อผู้คัดค้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้ผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองอยู่เช่นกัน แต่เนื่องจากผู้ร้องคำนวณเนื้อที่ที่ดินที่ครอบครองอยู่ตามความเป็นจริงผิดพลาดไป เป็นเหตุให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1417 ที่เหลืออยู่อีก 6 ไร่ 83 ตารางวา นี้ ผู้ร้องได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของโดยความสงบ และโดยเปิดเผยติดต่อกันตลอดมาจนถึงวันยื่นคำร้องขอเป็นเวลา 20 ปีเศษโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้วขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่า ผู้ร้องได้

กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยการครอบครองตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
1417 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 6 ไร่ 83 ตารางวา
ได้ครอบครองทำประโยชน์โดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและได้ทำนิติกรรมจดทะเบียน
โดยสุจริต ผู้ร้องไม่เร่งครอบครองที่ดินดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้ร้องไปตามแนวเขตและเนื้อที่ตามคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องในคดี
หมายเลขแดงที่ 178/2522 ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นทุกประการ ผู้ร้องไม่ได้คำนวณ
เนื้อที่ที่ครอบครองผิดพลาดไปตามที่กล่าวอ้าง การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเป็นการใช้
สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยปกปิดความจริง

ศาลชั้นต้นดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาทแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 มีเนื้อที่ประมาณ
19 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ผู้คัดค้านได้ซื้อจากนายบุญเหลือ ทองดี เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2521 ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2523 ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้น
ว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินบางส่วนโฉนดที่ดินดังกล่าวตามรูปที่ดินที่ระบายด้วย
สีแดงในแผนที่ท้ายคำร้องขอ คำนวณเนื้อที่ได้ 6 ไร่ โดยความสงบและโดยเปิดเผย
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีขอให้คำสั่งว่าที่ดินเฉพาะ
ส่วนในโฉนดที่ดินดังกล่าวตามแผนที่ท้ายคำร้องขอระบายด้วยสีแดงเนื้อที่ 6 ไร่ ตก

เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รื้อศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2522 ว่าผู้รื้อได้ครอบครองที่ดินแปลงตามคำร้องขอ จำนวน 6 ไร่ ด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลา 15 ปี ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และให้แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราทราบคำสั่งถึงที่สุดปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2525 นายวิจิตร แสงจันทร์ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้น ขอให้มีการสั่งว่าที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินดังกล่าวทางทิศใต้เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายวิจิตร ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2526 ว่าที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินดังกล่าว เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายวิจิตร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ให้แจ้งคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราคำสั่งถึงที่สุดปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 425/2525 ของศาลชั้นต้น หลังจากนั้น ผู้รื้อและนายวิจิตรได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินส่วนของตนตามคำสั่งศาลชั้นต้น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินให้แก่ผู้รื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางด้านทิศเหนือ เนื้อที่ 6 ไร่ แล้วออกโฉนดที่ดินเลขที่ 9457 ให้แก่ผู้รื้อ และแบ่งแยกที่ดินให้แก่นายวิจิตรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางด้านทิศใต้ เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา แล้วออกโฉนดที่ดินเลขที่ 9487 ให้แก่นายวิจิตรคงเหลือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ซึ่งผู้คัดค้านมีชื่อถือกรรมสิทธิ์อยู่ตรงกลาง เนื้อที่ 6 ไร่ 83 ตารางวา อันเป็นที่พิพาทในคดีนี้แล้ว วินิจฉัยต่อไปว่า "ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่มีมติว่าพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น ซึ่งผู้รื้อร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง (บางปะกงบน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผู้คัดค้านมีชื่อถือกรรมสิทธิ์นั้น ผู้รื้อได้แนบแผนที่สังเขปแสดงรูปลักษณะของที่ดินที่ผู้รื้อได้ครอบครองมาท้ายคำร้องขอด้วย และศาลชั้นต้นก็ได้

วินิจฉัยว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินแปลงตามคำร้องขอจนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ครั้นผู้ร้องมายื่นคำร้องขอในคดีนี้ก็กล่าวในคำร้องขอว่าที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 83 ตารางวาซึ่งอยู่ตรงกลาง หลังจากแบ่งแยกให้แก่ผู้ร้องกับนายวิจิตรไปแล้ว เป็นที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองอยู่ในขณะที่ยื่นคำร้องขอตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น เมื่อที่พิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ผู้ร้องร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์และศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น ฉะนั้น ที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้อีก จึงเป็นการรื้อร้องเพื่อให้ศาลวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนนั่นเอง ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำ ปัญหานี้ แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นว่ากล่าว แต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้"

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงที่สำคัญในคดีนี้ ได้ความว่า เดิมผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้สั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ผู้ร้องครอบครองในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ตำบลบางปะกง

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีชื่อผู้คัดค้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ร้องได้
แนบแผนที่สังเขปแสดงรูปลักษณะของที่ดินที่ผู้ร้องได้ครอบครองมาท้ายคำร้องขอ
ด้วย โดยผู้ร้องคำนวณเนื้อที่ว่ามีจำนวนเพียง 6 ไร่ ๓๓ งาน ๓๓ ตารางวา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ ๓๓ งาน ๓๓ ตารางวาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382 ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น
คำสั่งดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว และเจ้าพนักงานที่ดินได้แบ่งแยกที่ดินตามคำสั่งศาลชั้นต้น
ดังกล่าวเนื้อที่ 6 ไร่ ๓๓ งาน ๓๓ ตารางวา ให้แก่ผู้ร้องโดยออกโฉนดที่ดินใหม่เป็นโฉนดเลขที่ 9457 แต่
จากการรังวัดเพื่อแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ปรากฏว่ายังคงเหลือที่ดินในโฉนด
ที่ดินเลขที่ 1417 เนื้อที่อีก 6 ไร่ ๓๓ งาน ๓๓ ตารางวา ซึ่งผู้ร้องคำนวณเนื้อที่ที่ดินที่ครอบครอง
ตามความเป็นจริงตามแผนที่ท้ายคำร้องขอผิดพลาดไป ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องขอใน
คดีนี้ ให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 1417 ที่เหลืออยู่อีก 6
ไร่ ๓๓ งาน ๓๓ ตารางวา ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 อีก
จึงมีประเด็นที่เป็นปัญหาในคดีนี้ว่า การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเป็นคดีนี้ก็เป็นฟ้อง
ซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ ปัญหาที่น่าพิจารณาใน
คดีนี้ ก็คือ การที่ที่ดินพิพาทในคดีนี้กับที่ดินในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522
ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นที่ดินคนละส่วนกันแต่ต่างก็เป็นที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 1417 ด้วยกันจะถือว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่ ปัญหานี้อาจทำให้
มีผู้คิดไปได้ว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินต่างแปลงกันแม้ในคดีก่อนผู้ร้องจะคำนวณ
เนื้อที่ผิดพลาดก็ตาม แต่เมื่อที่ดินที่ผู้ร้องครอบครองยังมีเหลืออยู่ ผู้ร้องก็อาจยื่น
คำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ได้ มิใช่เรื่องที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอในคดีเดิมให้ศาล
สั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดที่ครอบครองจำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ ๓๓ งาน ๓๓ ตารางวา หาก
แต่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอไว้เพียง 6 ไร่ ๓๓ งาน ๓๓ ตารางวา และศาลก็สั่งให้เดิมตามคำร้องขอไป
แล้ว การร้องขอในคดีนี้จึงเป็นการร้องขอในส่วนที่ยังไม่เคยขอ และเจ้าพนักงาน
ที่ดินยังมิได้ออกโฉนดที่ดินในส่วนนี้ใหม่ให้ จึงน่าจะไม่ใช่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกโดย

คู่ความเดียวกันในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันอีก อย่างไรก็ดี คดีนี้เรื่องที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้และสามารถนำมาเทียบเคียงได้ 3-4 เรื่อง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1571/2498 ฟ้องขอแบ่งที่ดินตามโฉนดแปลงหนึ่งจนศาลพิพากษายอมไปแล้ว จะมาฟ้องใหม่ขอแบ่งที่ดินโฉนดเดิมอ้างว่ายังมีเนื้อที่เหลืออยู่อีกนอกจากที่แบ่งไปแล้ว เป็นการฟ้องซ้ำ ยอมความให้แบ่งที่ดินตามโฉนดตามส่วน ถ้าระบุจำนวนเนื้อที่น้อยกว่าความจริงเมื่อการบังคับคดียังไม่เสร็จไป แม้ศาลจะได้สั่งให้บังคับคดีโดยแบ่งเนื้อที่กันอย่างไรแล้ว และไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาคู่ความก็ยังอาจขอพิสูจน์ให้ศาลบังคับคดีให้ถูกต้องโดยแบ่งเนื้อที่ตามโฉนดตามส่วนในสัญญายอมความได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2499 เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยขอแบ่งที่ดินมรดก รวม 3 แปลง ศาลพิพากษาให้จำเลยแบ่งให้ 2 แปลง ส่วนอีกแปลงหนึ่งโจทก์ฟ้องอ้างเลขโฉนดผิดไป ศาลชั้นต้นจึงไม่พิพากษาแบ่งให้ เพราะจะเป็นการเกินคำขอโจทก์ มิได้อุทธรณ์ต่อไป กลับมาฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ขอแบ่งที่แปลงนี้อีก เป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 352/2503 คดีก่อนโจทก์ฟ้องแบ่งสินสมรสคือเฉพาะที่ดินมีโฉนดหนึ่งแปลง ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ภายหลังโจทก์ฟ้องขอแบ่งที่นอกของที่ดินแปลงเดิมโดยอ้างว่าเป็นสินสมรสเช่นคดีก่อน ดังนี้ ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3873/2531 คดีก่อนโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ ส. และพวักยกกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ 79 ตารางวาให้แก่โจทก์ ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตั้งแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์ได้แสดงเจตนารับประโยชน์ตามสัญญาและครอบครองตลอดมาเกินกว่า 10 ปีแล้วโจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ต่อมาโจทก์มาฟ้องจำเลยในคดีนี้อีกโดยอาศัยเหตุว่าโจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเดียวกันกับคดีเดิมซึ่งมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 114.4 ตารางวา โจทก์ฟ้องเรียกในคดีเดิม 79 ตารางวา ยังขาดอีก 35.4 ตารางวา จำเลยที่ 1 โอนที่ดินส่วนของโจทก์ดัง

กล่าวให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งเจ็ดดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ให้แก่โจทก์ ดังนี้ ประเด็นสำคัญในคดีก่อนกับคดีนี้คือที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ โจทก์หรือไม่ มีจำนวนเท่าใด คดีก่อนศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยสัญญาประนีประนอม ยอมความและการครอบครองปรปักษ์จนโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์จะกลับมารื้อร่องฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ในคดีนี้ในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดย อาศัยเหตุอย่างเดียวกันอีกไม่ได้ แม้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 จะมีได้เป็นคู่ความในคดีก่อน แต่ก็เป็นผู้สืบสิทธิมาจากจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นคู่ความเดียวกับคดีนี้ จึงเป็นฟ้องซ้ำ กับคดีก่อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 จากคำ พิพากษาศาลฎีกาที่นำมาเทียบเคียงข้างต้น ทำให้เห็นชัดขึ้นว่าการที่ผู้ร้องมายื่น คำร้องขอเป็นคดีนี้อีกเป็นการรื้อร่องฟ้องกันในประเด็นที่ศาลชั้นต้นได้เคยวินิจฉัยโดย อาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับที่ศาลต้องวินิจฉัยในคดีนี้เพราะที่ดินที่ผู้ร้องครอบครองอยู่ และอ้างว่าได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ใน ขณะยื่นคำร้องขอในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น ก็คือที่ดินใน โฉนดเลขที่ 1417 ที่มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 12 ไร่ 83 ตารางวา ปรากฏตามแผนที่ สังกะสีทำยคำร้องขอนั่นเอง เพียงแต่ผู้ร้องคำนวณเนื้อที่ตามแผนที่ดังกล่าวว่ามีเพียง 6 ไร่ จึงอ้างในคำร้องขอในคดีดังกล่าวว่าที่ดินที่ตนครอบครองทั้งหมดมีอยู่เพียง 6 ไร่ แทนที่จะเป็น 12 ไร่ 83 ตารางวา ตามความเป็นจริงศาลชั้นต้นจึงสั่งว่าผู้ร้องมี กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเพียง 6 ไร่ ส่วนที่ดินที่พิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินบางส่วนจำนวน 6 ไร่ 83 ตารางวาในที่ดินทั้งหมดจำนวน 12 ไร่ 83 ตารางวาในคดีเดิม ที่ดินในคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้นจึงเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ พิพาทในคดีนี้ ซึ่งชั้นร้องให้เจ้าพนักงานที่ดินแบ่งแยกโฉนดในคดีแพ่งหมายเลขแดง ที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น หากผู้ร้องเห็นว่าตนคำนวณเนื้อที่ดินผิดพลาดไปผู้ร้องก็ น่าจะร้องขอต่อศาลในคดีดังกล่าวเพื่อให้มีคำสั่งในเรื่องนี้ได้เพราะเป็นกระบวนการ พิจารณาในชั้นบังคับคดีตามคำสั่งของศาล ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 แต่อย่างใด และกรณีน่าจะจะเป็นการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยให้ถูกต้องตามมาตรา 143 เท่านั้น มิใช่เป็นการแก้ไขที่มีผลเป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำสั่งเดิม ทั้งนี้เพราะในคดีเดิมผู้ร้องก็ได้นำสืบให้ปรากฏแล้วว่าได้ครอบครองจนได้กรรมสิทธิ์ในเนื้อที่ทั้งหมดรวม 12 ไร่ 83 ตารางวา ในโฉนดเลขที่ 1417 แล้ว เพียงแต่อ้างในคำร้องขอผิดพลาดไปเป็น 6 ไร่ เท่านั้น หากใช้กรณีที่ผู้ร้องครอบครองที่ดินในโฉนดเลขที่ 1417 เพียง 6 ไร่ แต่อย่างใดไม่ ฉะนั้นเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอในคดีนี้เหมือนกันกับในคดีเดิมโดย ขอให้ศาลสั่งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 อีก คำร้องขอของผู้ร้องในคดีนี้ จึงเป็นฟ้องซ้ำกับคำร้องขอในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ แม้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 178/2522 ของศาลชั้นต้น จะเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทซึ่งผู้คัดค้านในคดีนี้มีได้ยื่นคำคัดค้านและเข้าเป็นคู่ความด้วย แต่การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอในคดีนี้อีกโดยมีผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านเข้ามาทำให้กลายเป็นคดีมีข้อพิพาท ก็ถือว่าเป็นการยื่นคำฟ้องโดยคู่ความคนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะผู้ร้องก็เป็นบุคคลคนเดียวในทั้งสองคดี จึงเป็นผู้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 แล้วฉะนั้นแม้ว่าผู้คัดค้านจะมีได้เข้าเป็นคู่ความในคดีก่อนก็ไม่ทำให้ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอในคดีนี้โดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่าผู้คัดค้านได้ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยคดีนี้ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว. ประณุญาตินต.